

**LLEI 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.**

DOGC núm. 1898, 18/05/1994

TEXT CONSOLIDAT

Vigència 14/07/2026 -

L'article 8.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya impulsa la Generalitat, com a poder públic, a remoure els obstacles que impedeixin la plenitud de la llibertat dels individus. És consubstancial amb la consecució de la llibertat real d'assegurar-se davant tota situació hipotètica de riscos per a la natura, la col·lectivitat i els individus. La tasca de prevenció i extinció d'incendis s'emmarca en una de les funcions de protecció de la societat, de la natura i de les condicions òptimes de vida.

La prevenció d'incendis és una funció que implica disposició de mitjans personals i materials, informació i conscienciació de la societat i execució de totes les accions que tendeixin a disminuir-ne el risc.

L'extinció d'incendis és una funció material, però altament tecnificada, la direcció i l'execució de la qual s'han de portar a terme amb perfecta claredat, tant pel que fa als criteris com pel que fa a les ordres transmeses, en la qual no hi pot haver ni improvisació ni desconcert i en la qual la jerarquització pot arribar a ésser més operativa que la coordinació.

Les competències de la Generalitat que incideixen en la matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments li són atribuïdes per diversos títols competencials de l'Estatut d'autonomia.

Així, l'Estatut atribueix a la Generalitat competència exclusiva sobre muntanya, espais naturals protegits i serveis forestals; règim local, sens perjudici del que disposa l'article 149.1.18 de la Constitució; desenvolupament legislatiu i execució en relació amb el règim estatutari del seu funcionariat; protecció del medi ambient, i execució de la legislació estatal en matèria de salvament marítim, a part d'altres títols inclosos en l'Estatut.

Cal afegir a les competències esmentades les que corresponen a la Generalitat en matèria de protecció civil, que es fonamenten amb caràcter prioritari en l'article 149.1.29 de la Constitució en relació amb l'article 13 de l'Estatut d'autonomia, pel que fa a la protecció de persones i béns.

Tal com ha declarat el Tribunal Constitucional en les sentències 123/1984, del 18 de desembre, i 133/1990, del 19 de juliol, la protecció civil és una matèria en què es donen competències concurrents entre l'Estat i les comunitats autònomes, en relació amb les competències que hagin assumit en llurs estatuts en virtut d'habilitacions constitucionals.

Així, dins el camp de la protecció civil, i d'acord amb el que prescriu l'article 14.c) i d) de la Llei de l'Estat 2/1985, de protecció civil, correspon a la Generalitat d'assegurar la instal·lació, l'organització i el

manteniment dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, com també de promoure, organitzar i mantenir la formació del personal dels serveis relacionats amb la protecció civil, en especial pel que fa als comandaments i components dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

En virtut d'aquestes competències, l'article 5 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat, va crear el Cos de Bombers de la Generalitat, i el Decret 49/1982, del 22 de febrer, va aprovar el Reglament dels bombers voluntaris del servei d'extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Un cop determinades les competències de la Generalitat per regular el seu cos de bombers i els bombers voluntaris, és necessari establir que el servei de prevenció i extinció d'incendis també és una competència pròpia dels municipis, d'acord amb la legislació de règim local vigent.

Aquest servei és obligatori en els municipis de més de vint mil habitants i és un servei de prestació voluntària en la resta de municipis.

Per altra banda, mitjançant el Decret 301/1982, del 5 d'agost, es varen acceptar les transferències dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les diputacions de Barcelona i Girona a la Generalitat.

En virtut d'aquesta transferència, la Generalitat va assumir els serveis de prevenció i extinció d'incendis, va estructurar-ne l'organització i hi va integrar com a funcionariat propi el personal procedent d'altres administracions, amb respecte per als seus drets reconeguts. Així mateix, i pel que fa a la resta de municipis, es varen subscriure convenis amb una gran part d'ells, i això ha fet que la intervenció de la Generalitat en aquest àmbit s'hagi estès fins a la instal·lació de més d'un centenar de parcs, distribuïts per tot el territori de Catalunya.

És un dels objectius de la Llei, ultra la regulació del Cos de Bombers de la Generalitat i el reconeixement dels bombers voluntaris, de facilitar les fórmules que permetin, d'acord amb els principis d'autonomia, de voluntarietat i d'eficàcia, d'ordenar la gestió dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments arreu del territori de Catalunya. Amb vista a això, la Llei estableix la possibilitat de dispensar els municipis de la prestació del servei, a favor de la Generalitat, i potencia altres formes de col·laboració i de gestió, comptant sempre, això no obstant, amb la voluntat dels municipis, exercida dins llur autonomia.

En aquest sentit, la Llei regula, a tots els nivells, la mobilitat del funcionariat local respecte al Cos de Bombers de la Generalitat, amb la finalitat de regularitzar el sector i no crear greuges comparatius entre el personal.

El títol primer defineix el personal que integra els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya i estableix els principis bàsics d'actuació dels serveis esmentats, d'una banda en relació amb la ciutadania, la qual han de servir, i de l'altra pel que fa a les relacions entre les diverses administracions competents en la matèria objecte de la Llei, per tal d'aconseguir un servei eficaç, amb la finalitat de garantir la protecció de les persones i de llurs béns.

Quant al títol segon, regula el Cos de Bombers de la Generalitat: n'estableix la naturalesa, l'àmbit d'actuació, les funcions, l'organització i l'estructura funcional i territorial, fixa la forma d'accés a les diferents escales i categories i defineix el règim estatutari aplicable a l'esmentat cos.

La regulació continguda en aquest títol és un dels objectius prioritaris de la Llei, atès que els bombers de

la Generalitat es regien per la normativa general aplicable a la resta de funcionaris de la Generalitat. Amb aquesta Llei, els membres del Cos de Bombers de la Generalitat gaudeixen d'una normativa específica pròpia adequada a les tasques que desenvolupen i als drets i els deures inherents a les funcions que compleixen. Cal destacar l'estructuració del Cos en quatre escales i sis categories, incloent personal des del grup D fins al grup A, enfront de la regulació anterior, d'acord amb la qual tots els bombers eren del grup D.

L'element personal és la peça clau sobre la qual pivota la funció de prevenció i extinció d'incendis.

L'especificitat d'aquesta funció i la professionalitat, la preparació i l'ensinistrament dels qui la compleixen requereix una regulació que, si no ha d'ésser diferent del règim de la funció pública, almenys ha de tenir en compte les particularitats d'un personal que corre un risc permanent.

Els drets, les obligacions, la promoció interna, la direcció, fins i tot les condicions d'accés al servei, han d'ésser regulats i formar part d'un estatut del bomber, que fins a la promulgació d'aquesta Llei no era objecte d'una regulació específica.

Del títol tercer, relatiu als serveis municipals de prevenció i extinció d'incendis, cal destacar, tal com s'ha dit anteriorment, que és totalment respectuós amb l'autonomia municipal, atès que els municipis tenen reconeguda la competència en matèria de prevenció i extinció d'incendis, d'acord amb el que estableixen els articles 25 i 26 de la Llei de l'Estat 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 63 i 64 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

L'objectiu d'aquest títol és de promoure els mecanismes que facin possible l'ordenació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis arreu de Catalunya.

El títol quart regula els bombers voluntaris, que d'una manera totalment altruista col·laboren, per motius benèfics i socials, amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

Els bombers voluntaris tenen un gran arrelament i una gran consideració a Catalunya, i són els efectius que permeten d'organitzar el servei en determinades zones del territori i de donar-hi solució. En aquest sentit, aquesta Llei inclou aquest personal, juntament amb el Cos de Bombers, dins l'estructura del Departament de Governació, encara que, en no tractar-se de personal funcionari ni laboral, deixa la regulació del seu règim a la via reglamentària. Tanmateix, la Llei recull la possibilitat que en les convocatòries d'accés a la categoria de bomber de la Generalitat es valori el temps prestat com a bomber voluntari.

El títol cinquè, relatiu als bombers d'empresa, és totalment innovador. Cal destacar que correspon al Departament de Governació de determinar les condicions de formació i de perícia que ha de complir el personal que té assignades funcions de prevenció i extinció a les empreses, i que correspon a l'Escola de Bombers de Catalunya d'expedir l'habilitació acreditativa de la condició de bomber d'empresa.

El títol sisè regula les funcions i l'estructura de l'Escola de Bombers de Catalunya, que té com a finalitat principal d'impartir ensenyaments per a la formació i el perfeccionament del personal adscrit als serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, com també de col·laborar en la selecció de l'esmentat personal. Amb aquesta nova regulació es pretén potenciar l'Escola i donar-li un paper decisiu en relació amb la formació dels bombers.

El títol setè estableix el finançament dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, el qual és principalment a càrrec del pressupost de la Generalitat, encara que també regula una

contribució especial per a l'establiment, l'ampliació i la millora dels serveis, juntament amb les aportacions de les entitats locals, d'acord amb la legislació vigent. Aquest títol regula també les taxes de l'Escola de Bombers de Catalunya.

## **Títol primer**

### *Disposicions generals*

## **Capítol I**

### *Objecte*

## **Article 1**

Aquesta Llei té per objecte l'ordenació general de les accions i els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya, i també la fixació de l'estructura i el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat i la regulació del finançament d'aquests serveis.

## **Capítol II**

### *Principis d'actuació*

## **Article 2**

Els principis bàsics d'actuació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya són els següents:

a) Pel que fa a les relacions amb la comunitat han de:

Primer. Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic.

Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per a aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.

Tercer. Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits.

b) Pel que fa a les relacions interadministratives, han de:

Primer. Atenir-se als principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, subsidiarietat i capacitat d'integració, a l'efecte d'aconseguir un servei eficient capaç d'assegurar la protecció de les persones i els béns.

Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, d'acord amb el principi de lleialtat institucional, amb l'objectiu que la celeritat en la informació en els supòsits de perill i la transparència en la transmissió d'ordres afavoreixin la més prompta conclusió del sinistre amb el menor cost en vides i béns.

## **Article 3**

-1 La ciutadania té l'obligació de col·laborar, tant personalment com materialment, amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis, a requeriment de les autoritats competents. Aquesta col·laboració es pot concretar en el compliment de mesures de prevenció i protecció, en la realització de simulacres i en la intervenció operativa en les situacions d'emergència en què es requereixi.

-2 En supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública, la ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals no donen dret a indemnització.

-3 Si les característiques d'una emergència ho exigeixen, les autoritats competents dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis poden requisar tot tipus de béns, i també intervenir i ocupar transitòriament els que siguin necessaris. Les persones afectades per aquestes actuacions tenen dret a ésser indemnitzades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

#### **Article 4**

Els poders públics han de dissenyar i portar a terme campanyes informatives i formatives i altres activitats dirigides a sensibilitzar la ciutadania, i especialment el conjunt de la comunitat educativa, sobre les responsabilitats públiques i la necessària col·laboració en matèria de prevenció i extinció d'incendis.

### **Capítol III**

#### *Personal*

#### **Article 5**

Integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya el Cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera.

#### **Article 6**

El personal de què estan dotats els serveis públics de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya pot ésser professional o voluntari, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.

#### **Article 7**

-1 El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat té la condició de funcionari i integra el Cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb el que disposa el títol segon, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.

-2 El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals té la condició de funcionari integrat en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials.

-3 Les administracions a què es refereixen els apartats 1 i 2 poden contractar personal laboral per a treballs de caràcter estacional o eventual.

#### **Article 8**

El personal voluntari és integrat per qui, d'acord amb el que estableix aquesta Llei, està en possessió del nomenament corresponent de bomber voluntari.

#### **Article 9**

Són bombers d'empresa les persones que tenen una habilitació expedida per l'Escola de Bombers de Catalunya que les acredita com a tals i que exerceixen funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments en l'empresa de què depenen.

#### **Article 10**

-1 En l'exercici de llurs funcions, els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, si estan en acte de servei, tenen la consideració d'agents de l'autoritat, als efectes de garantir la protecció de les persones i els béns en situacions de perill.

-2 El personal professional a què es refereix l'apartat 1, es considera que està també en acte de servei si, tot i estar lliure de servei, intervé en qualsevol tipus de sinistre, havent acreditat prèviament la seva condició.

### **Títol segon**

*Del Cos de Bombers de la Generalitat*

#### **Capítol I**

*Definició, àmbit d'actuació i funcions*

#### **Article 11**

-1 El Cos de Bombers de la Generalitat té una estructura i una organització jerarquitzada, per mitjà dels òrgans del Departament de Governació que siguin determinats per reglament.

-2 El Cos de Bombers de la Generalitat desenvolupa les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments corresponents a la Generalitat.

#### **Article 12**

-1 El Cos de Bombers de la Generalitat actua, en el territori de Catalunya, en col·laboració, si s'escau, amb altres serveis de bombers, allà on n'hi hagi i siguin requerits.

-2 El Cos de Bombers de la Generalitat i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera poden actuar fora del territori de Catalunya, en supòsits excepcionals o d'emergència, si la naturalesa del servei a prestar ho requereix, a petició de l'autoritat competent.

#### **Article 13**

Corresponen al Departament de Governació, per mitjà del Cos de Bombers de la Generalitat, les funcions següents:

a) Extingir incendis i, en supòsits d'ocurrència de qualsevol sinistre o situació d'emergència, actuar amb la finalitat de minimitzar els danys, tant personals com materials, dins l'àmbit territorial de la seva competència.

b) Fer activitats de prevenció tendents a evitar o disminuir el risc d'incendis i d'accidents, en el marc de la normativa específica per a cada àmbit. Entre aquestes activitats, li correspon, en els municipis mancats de serveis municipals de prevenció i extinció d'incendis, d'emetre informe, en la forma que

sigui determinada per reglament, abans de l'autorització de l'autoritat competent, sobre els projectes de nova construcció, de reforma i d'activitats, i també d'inspeccionar els establiments i els locals públics amb la finalitat de determinar el compliment de la normativa de prevenció d'incendis.

c) Estudiar i investigar les tècniques, les instal·lacions i els sistemes per a la protecció contra incendis en relació amb la normativa específica en aquesta matèria.

d) Intervenir en operacions de protecció civil, d'acord amb les previsions dels plans territorials i dels plans especials corresponents i elaborar els plans d'actuació respectius dels serveis d'extinció d'incendis.

e) Intervenir en les operacions de salvament marítim, a requeriment de les autoritats competents.

f) Intervenir en el salvament fluvial i en el rescat i el salvament de muntanya.

g) Investigar i analitzar els sinistres en els quals intervingui per raó de la seva competència, per tal d'informar sobre les causes i les conseqüències del sinistre i sobre els danys produïts.

h) Portar a terme activitats informatives i formatives per a la població en general que cerquin de limitar les causes i les conseqüències dels incendis i dels accidents i d'augmentar l'autoprotecció de la ciutadania.

i) Actuar en serveis d'interès públic, per raó de la capacitat específica dels seus membres i de l'adequació dels mitjans materials disponibles.

j) Totes les altres que li corresponguin o li puguin correspondre d'acord amb la legislació vigent.

## **Capítol II**

### *Organització i estructura*

#### **Article 14**

-1 El comandament i la direcció superior del Cos de Bombers de la Generalitat són exercits per la persona titular del Departament de Governació.

-2 Corresponen al Departament de Governació, sota el comandament de la persona que n'és titular, les funcions de direcció, coordinació i inspecció del Cos de Bombers de la Generalitat, dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de les instal·lacions corresponents, i les funcions que s'especifiquen a continuació:

a) Promoure el desplegament territorial i orgànic dels efectius del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat.

b) Proposar i atorgar distincions i recompenses.

c) Exercir la potestat disciplinària.

d) Les altres que li atribueixin les disposicions vigents.

-3 L'exercici de les funcions a què es refereix l'apartat 2 correspon als òrgans del Departament de Governació que siguin determinats per reglament.

-4 En l'extinció d'incendis i en supòsits de concurrència de qualsevol sinistre i situacions d'emergència, d'acord amb el que estableix l'article 13, la màxima autoritat, als efectes de la coordinació de les actuacions, és el Cos de Bombers de la Generalitat, per mitjà del comandament màxim que hi intervingui, sens perjudici del que estableixin, si s'escau, els plans d'emergència corresponents.

#### **Article 15**

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica, segons les escales i les categories següents:

- a) Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.
- b) Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector.
- c) Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.
- d) Escala de suport, que comprèn la categoria de tècnic/a gestor/a de sala de coordinació (TECOR), la categoria de tècnic/a especialista d'operacions de vol (TEOV), la categoria d'auxiliar tècnic/a equip de prevenció activa forestal (EPAF) i la categoria de tècnic/a de gestió logística (TELOG).

### **Article 16**

-1 Les funcions que corresponen preferentment a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat són les següents:

- a) A l'escala superior, les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.
- b) A l'escala executiva, les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.
- c) A l'escala tècnica, les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques que siguin determinades per via reglamentària.
- d) A l'escala de suport, el suport operatiu a les funcions de prevenció, extinció d'incendis i salvaments amb tasques pròpies d'una formació tècnica específica i funcions de caràcter auxiliar o complementàries a les funcions operatives bàsiques de manera integrada en la jerarquia del Cos de Bombers de la Generalitat.

-2 Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els membres del Cos han d'acomplir les tasques que siguin necessàries per a l'execució dels serveis que tenen encomanats.

### **Capítol III**

#### *Accés*

### **Article 17**

-1 Per a l'accés a les diferents escales i categories del Cos de Bombers de la Generalitat s'exigeix complir els requisits establerts per aquesta Llei i per la normativa vigent sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat.

-2 Per ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis, d'acord amb la gradació següent:

- a) Escala superior, titulació del grup A.
- b) Escala executiva, titulació del grup B.

c) Escala tècnica, titulació del grup C1.

d) Escala de suport, titulació del grup que s'estableix per a cadascuna de les categories següents:

Tècnic/a gestor/a de sala de coordinació (TECOR): grup C1.

Tècnic/a especialista d'operacions de vol (TEOV): grup C1.

Auxiliar tècnic/a equip de prevenció activa forestal (EPAF): grup C2.

Tècnic/a de gestió logística (TELOG): grup C1.

-3 Correspon a la persona titular del Departament de Governació d'efectuar les convocatòries d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat.

-4 Les bases de cada convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés en les diferents escales i categories del Cos. En cap cas no es pot establir una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de la genèricament establerta per a l'ingrés en la funció pública.

-5 Si una convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat estableix la realització d'un curs selectiu, les persones aspirants que acreditin haver-ne superat un de similars característiques en quedaran exemptes. Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tenen la consideració de personal funcionari en pràctiques.

-6 Les proves selectives per a l'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat són de caràcter teòrico-pràctic i poden incloure proves de capacitat física, mèdiques, psico-tècniques i de coneixement.

### **Article 17 bis**

Escala de suport-1 L'accés a les categories respectives de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat es fa per concurs oposició, en convocatòria lliure. Cal superar, a més, un curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un període de pràctiques.-2 Les convocatòries per accedir a les categories de l'escala de suport han de determinar els requisits d'especialització i formació, si escau, i els altres que siguin necessaris per a les places convocades.-3 Des de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat no es pot accedir per promoció interna a la resta d'escales d'aquest Cos.

### **Article 18**

1. L'accés a la categoria de bomber de primera es fa per oposició o per concurs oposició, en convocatòria lliure. Cal superar, a més, un curs selectiu a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya.

2. L'Administració de la Generalitat pot determinar l'accés a la categoria de bomber de primera de la Generalitat dels membres del cos de bombers de les entitats locals, dins la mateixa categoria, pel sistema de concurs i després d'haver superat un curs selectiu a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya.

3. Així mateix, l'Administració de la Generalitat pot determinar, en les convocatòries d'accés a la categoria de bomber de primera, la valoració en la fase de concurs del temps prestat com a bomber voluntari de la Generalitat.

### **Article 19**

L'accés a la categoria de caporal o caporala es fa per promoció interna, per mitjà d'un concurs oposició, que ha d'incloure la superació d'un curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per participar-hi, les persones aspirants han de pertànyer a la categoria de bomber o bombera de primera de l'escala tècnica i acreditar una antiguitat mínima de quatre anys de servei actiu en la categoria de bomber o bombera de primera de l'escala tècnica, o bé una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu en aquesta categoria quan s'hi hagi accedit des de la categoria de bomber o bombera de l'escala bàsica.

### **Article 18 bis**

- 1 El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior, que hagi superat prèviament un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya i que tingui la titulació adequada pot accedir a la categoria de bomber o bombera de primera per promoció interna, mitjançant concurs oposició.
- 2 També pot accedir a aquesta categoria el personal del Cos de Bombers que no disposi de la titulació requerida si compleix la resta de requisits establerts per l'apartat 1, té una antiguitat de deu anys en l'escala bàsica o de cinc anys en aquesta escala i ha superat un curs de formació que pot constituir-se com una ampliació del curs específic de formació exigible en tots els casos.
- 3 El personal funcionari que accedeix a la categoria de bomber o bombera de primera, si compleix els requisits que s'estableixin, resta destinat de manera definitiva al mateix lloc de treball que ocupava.

### **Article 20**

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria de sergent o sergenta per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

### **Article 20 bis**

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria d'oficial o oficiala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

### **Article 21**

- 1 L'accés a les categories de sots-inspector i d'inspector es fa per concurs-oposició lliure, que inclou un curs selectiu de capacitació a l'Escola de Bombers de Catalunya, el qual ha de comprendre un període de pràctiques per al personal aliè al Cos. Es pot reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna dels membres que tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de

Catalunya.

-2 També pot accedir a les categories de sots-inspector i d'inspector, pel torn de promoció interna, el personal funcionari de la Generalitat del Cos de Titulats Superiors o del Cos de Diplomats que sigui determinat en la convocatòria i que hagi superat el concurs corresponent i el curs esmentat a l'apartat 1.

-3 Les persones aspirants a accedir a les categories de sots-inspector i d'inspector que no procedeixin del Cos de Bombers de la Generalitat han de superar unes proves físico-mèdiques i un període de pràctiques, durant el qual no poden exercir el càrrec de comandament en tasques operatives.

-4 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat dels grups A i B poden ocupar llocs de treball del Cos de Titulats Superiors i del Cos de Diplomats de la Generalitat, d'acord amb la titulació professional per la qual hagin accedit al Cos de Bombers i segons el que estableixi la relació de llocs de treball.

## **Article 22**

En les convocatòries d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat fixades pels articles 19, 20 i 21, hi poden participar, pel torn de promoció interna, els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals que compleixin els requisits que els esmentats articles estableixen.

## **Article 23**

-1 Les convocatòries d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat fixades pels articles 19, 20 i 21 també poden regular la participació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals de categoria idèntica a la convocada, sempre que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya.

-2 Si la convocatòria d'accés a una determinada categoria del Cos de Bombers de la Generalitat estableix el sistema de concurs-oposició, el personal funcionari esmentat en l'apartat 1 que pertanyi a una categoria idèntica a la convocada tan sols ha de superar la fase de concurs.

## **Capítol IV**

### *Organització territorial*

## **Article 24**

El Cos de Bombers de la Generalitat s'organitza territorialment en parcs, zones i brigades.

## **Article 25**

-1 El parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.

-2 La zona és un conjunt de parcs amb unitat de coordinació i àmbit comarcal. Excepcionalment, hi poden haver zones d'àmbit intercomarcal, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.

-3 La brigada és una unitat territorial d'àmbit superior que agrupa diverses zones i vetlla per llur coordinació, operativa i funcional.

-4 S'ha de determinar per reglament l'organització territorial, funcional i operativa del Cos de Bombers

de la Generalitat, d'acord amb l'organització territorial de Catalunya i l'operativitat pròpia del Cos.

## **Capítol V**

*Règim estatutari*

### **Secció primera**

*Normativa aplicable*

#### **Article 26**

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat es regeix per aquesta Llei, per les normes que la desenvolupen i per la resta de normes reguladores del règim estatutari del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

### **Secció segona**

*Drets*

#### **Article 27**

- 1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen els drets que els pertoquen com a personal funcionari d'aquesta institució, dins el marc de l'especificitat de llur funció i de la legislació vigent.
- 2 La Generalitat ha de protegir els membres del Cos de Bombers en l'exercici de llurs funcions, ha de vetllar per llur aptitud física i professional i els ha de proporcionar els mitjans necessaris per a una prestació adequada del servei en condicions de seguretat i eficàcia.

#### **Article 28**

- 1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen dret a una remuneració justa en què es valorin les condicions de perillositat, penositat i dificultat tècnica del lloc de treball, el grau de dedicació, la incompatibilitat i la responsabilitat.
- 2 Les retribucions bàsiques dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen la mateixa estructura i una quantia idèntica que les establertes per a la resta del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.
- 3 Per a l'establiment de les retribucions complementàries dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat, i pel que fa al complement específic, s'han de tenir en compte els conceptes exposats en l'apartat 1, per si sols o acumulativament, dins els límits que estableix la legislació vigent. Dins les retribucions complementàries dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat s'inclou el complement de carrera professional corresponent a les retribucions associades al pla de carrera professional, segons el que estableix l'article 58.

#### **Article 29**

- 1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen dret a rebre formació teòrica, pràctica i física continuada.
- 2 S'han de fomentar i promoure tots els estudis que puguin tenir utilitat per a la promoció dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat i els estudis d'aprofundiment en el coneixement de la

llengua catalana. Així mateix, s'han de convocar regularment cursos de capacitació corresponents a l'accés a les diferents categories i cursos de formació específica.

#### **Article 30**

-1 Les característiques de les funcions del Cos de Bombers de la Generalitat condicionen la concessió de llicències i de permisos i la distribució dels períodes de vacances a les necessitats del servei.

-2 S'ha d'establir per reglament el règim de llicències, permisos i vacances dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat.

#### **Article 31**

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i el personal regulat per la disposició addicional tercera gaudeixen d'una assegurança per a cobrir el risc de mort o d'invalidesa total o parcial en l'exercici de llur professió per causa d'accident.

#### **Article 32**

La Generalitat ha de garantir la defensa jurídica necessària dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat en les causes judicials que se segueixin contra aquests com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions.

#### **Article 33**

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat gaudeixen dels drets i les llibertats sindicals, d'acord amb la legislació en aquesta matèria.

#### **Article 34**

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat han d'ésser distingits o recompensats quan s'aprecii alguna de les circumstàncies o algun dels supòsits que siguin determinats per reglament.

-2 Totes les distincions i les recompenses als bombers han de constar en llurs expedients personals.

#### **Article 35**

S'ha de constituir en el Cos de Bombers de la Generalitat un Comitè de Salut i Seguretat Laboral, les funcions i la composició del qual s'han d'establir per reglament.

#### **Secció tercera**

##### *Deures*

#### **Article 36**

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen els deures que els pertoquen com a personal funcionari de la Generalitat, dins el marc de l'especificitat de llur funció i de la legislació vigent.

#### **Article 37**

En cada intervenció operativa, els membres del Cos de Bombers de la Generalitat han de complir exactament els serveis que tenen encomanats, d'acord amb l'estructura jerarquitzada del Cos; en cap

cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delictes o que siguin contraris a la Constitució, a l'Estatut o a les lleis.

### **Article 38**

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen el deure, en especial, de:

- a) Dur l'uniforme reglamentari.
- b) Sotmetre's periòdicament a les revisions físiques i de medicina preventiva que assegurin el manteniment efectiu de llurs condicions físiques.
- c) Mantenir l'aptitud física adequada per a incorporar-se al servei en plenes facultats.
- d) Complir la jornada i l'horari que siguin establerts, d'acord amb la legislació vigent. En situacions de risc o d'emergència, el Departament de Governació pot exigir l'execució de tasques fora de l'horari ordinari.
- e) Mantenir en condicions correctes d'ús les instal·lacions i els materials afectes al servei.
- f) Romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi.
- g) Assistir als cursos de formació teòrico-pràctica que s'organitzin a fi de garantir una prestació eficaç del servei.
- h) Subjectar-se al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, amb les especialitats que, d'acord amb la naturalesa essencial del servei públic que exerceix, estableixin aquesta Llei i la normativa que la desplega.

-2 Els deures específics dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat durant la permanència en els parcs i durant les guàrdies s'han de determinar per via reglamentària.

### **Secció quarta**

#### *Segona activitat*

### **Article 39**

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat que, segons dictamen mèdic, tinguin disminuïda llur capacitat per a complir el servei ordinari poden ésser rellevats de les funcions operatives i passar a la situació de segona activitat, excepte en el supòsit que del dictamen mèdic es desprenguin situacions d'invalidesa absoluta o de gran invalidesa, en el qual cas s'ha de trametre l'informe al Departament de Sanitat i Seguretat Social, per tal que segueixi la tramitació fixada per la legislació laboral vigent.

-2 Els bombers de la Generalitat en situació de segona activitat han de desenvolupar-la dins el mateix cos a què pertanyen, exercint, per regla general, altres funcions més adequades a llur situació, d'acord amb llur categoria; si això no és possible, bé per manca de places, bé per motiu d'incapacitat pròpia, poden passar a prestar serveis complementaris adequats a llur nivell de titulació i de coneixements en altres llocs de treball, els quals han d'ésser, sempre que sigui possible, dins la mateixa localitat.

### **Article 40**

-1 El dictamen mèdic a què es refereix l'article 39 ha d'ésser emès per un tribunal compost de tres metges, un de designat pel Departament de Governació, un de designat per l'interessat i un d'escollit per sorteig d'entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tinguin els coneixements idonis en

relació amb el tipus d'afecció o de malaltia que pateix l'interessat.

-2 Els membres del tribunal a què es refereix l'apartat 1 poden ésser recusats per causes de parentiu amb l'interessat, fins al quart grau de consanguinitat o el segon grau d'afinitat, per amistat íntima o enemistat manifesta amb l'interessat o per falta de la idoneïtat requerida.

-3 El tribunal a què es refereix l'apartat 1 ha d'emetre el dictamen mèdic per majoria i l'ha d'eleva, acompanyat del parer del facultatiu que en discrepi, si s'escau, a l'òrgan competent, per tal que adopti la resolució pertinent, contra la qual es poden interposar els recursos que determina la legislació vigent.

## **Secció cinquena**

### *Règim disciplinari*

#### **Article 41**

El règim disciplinari dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat es regeix per la legislació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat i per les disposicions que la desenvolupen, amb les tipificacions peculiars que conté aquesta secció cinquena, derivades de l'especificitat del servei.

#### **Article 42**

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) El fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
- b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
- c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
- e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
- f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
- g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

#### **Article 43**

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.
- b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.
- c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
- d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.
- e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les

comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.

f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.

g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

#### **Article 44**

Són faltes lleus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

a) La descurança injustificada en la presentació personal.

b) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent.

c) L'incompliment de qualsevol de les funcions bàsiques, si no és qualificat com a falta greu o molt greu.

#### **Article 45**

-1 La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

-2 La imposició de sancions per faltes molt greus correspon a la persona titular del Departament de Governació.

#### **Títol tercer**

*Dels serveis municipals de prevenció i extinció d'incendis*

#### **Article 46**

En els municipis de menys de vint mil habitants que no prestin el servei de prevenció i extinció d'incendis, aquest ha d'ésser establert per la Generalitat, sens perjudici de la competència municipal per a prestar-lo. S'han d'establir per reglament les condicions per a la prestació d'aquest servei.

#### **Article 47**

-1 En els municipis de més de vint mil habitants, la prevenció i l'extinció d'incendis constitueixen un servei mínim, tal com estableix l'article 64 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

-2 Els municipis a què es refereix l'apartat 1, si es dóna algun dels supòsits dels articles 65 i 66 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, poden sol·licitar la dispensa de la prestació del servei al Govern. En aquest cas, n'assumeixen la prestació els serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat, sens perjudici del que estableix l'article 65.2 de l'esmentada Llei.

-3 El procediment per a la dispensa a què es refereix l'apartat 2 s'inicia amb la sol·licitud del municipi, que es resol, amb audiència prèvia d'aquest, per acord del Govern de la Generalitat, en què ha de constar que la Generalitat assumeix el servei, les circumstàncies d'aquesta assumpció i l'aportació econòmica municipal al finançament del cost del servei.

-4 Ultra la dispensa a què es refereix l'apartat 2, aquests municipis poden utilitzar, per a la prestació dels serveis, altres fórmules de col·laboració i cooperació previstes per la legislació vigent.

-5 En el supòsit que un municipi de més de vint mil habitants no presti el servei de prevenció i extinció d'incendis i no s'aculli a cap de les fórmules que estableixen els apartats 2 i 4, correspon als serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat d'executar subsidiàriament la competència local, d'acord amb l'article 136 de la Llei 8/1987. En aquest cas, pertoca al Govern de la Generalitat, amb audiència prèvia de l'ajuntament afectat, de determinar l'aportació econòmica municipal al finançament del cost del servei.

#### **Article 48**

-1 Correspon a la Comissió de Govern Local de Catalunya d'exercir les seves funcions, com a òrgan permanent de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i les administracions locals, en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

-2 El Govern ha de crear mitjançant decret, en el si de la Comissió de Govern Local de Catalunya, una subcomissió, a la qual corresponen les funcions següents:

a) Emetre informe sobre els projectes de disposicions generals en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

b) Proposar criteris generals per a acordar la dispensa de la prestació del servei pels municipis i per a fixar els criteris per a les aportacions econòmiques municipals per al finançament d'aquest servei.

c) Elaborar estudis i informes per a la reforma o la modificació de la normativa en la matèria objecte d'aquesta Llei i proposar mesures per a l'aplicació d'aquesta normativa.

#### **Article 49**

Els alcaldes dels municipis afectats han d'ésser informats del desplegament del Cos de Bombers de la Generalitat i de les actuacions que aquest porti a terme dins el terme municipal respectiu.

#### **Article 50**

El Departament de Governació ha d'assessorar els municipis que li ho demanin en relació amb les funcions, les activitats i els mitjans tècnics i operatius dels serveis de prevenció i extinció d'incendis municipals.

#### **Títol quart**

##### *Dels bombers voluntaris*

#### **Article 51**

-1 Són bombers voluntaris les persones que, per llur vocació benèfic-social, presten llurs serveis d'una manera altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments a Catalunya. Els bombers voluntaris no tenen la consideració de personal funcionari ni de personal laboral i es regeixen per la normativa que sigui establerta per reglament.

-2 Els bombers voluntaris de la Generalitat estan sota l'organització i la supervisió del Departament de Governació i tenen una estructura i una organització jerarquitzaes, d'acord amb el que sigui establert per reglament. N'exerceix el comandament superior la persona titular del dit Departament.

-3 Els bombers voluntaris de la Generalitat desenvolupen també les funcions de prevenció i extinció

d'incendis i de salvaments de la Generalitat.

-4 La formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris corresponen a l'Escola de Bombers de Catalunya.

#### **Article 52**

1. Els bombers i bomberes voluntaris tenen dret a gaudir d'una assegurança que cobreixi els accidents que es puguin produir en acte de servei; a gaudir de la defensa jurídica necessària en les causes instruïdes com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions, i a rebre compensacions que indemnitzin llur dedicació en la forma i quantia que es determini reglamentàriament.

1 *bis*. Es crea el pla d'estalvi dels bombers i bomberes voluntaris de la Generalitat, en el qual l'Administració ha d'efectuar aportacions. La naturalesa d'aquestes aportacions és estrictament indemnitzadora en el marc del reconeixement de l'activitat d'aquest voluntariat. Els requisits d'accés, les condicions de consolidació i la quantia i els límits per a percebre'l s'han de determinar per mitjà de la resolució de la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

2. Els bombers i bomberes voluntaris que, per llur actuació en servei, pateixin seqüeles de caràcter permanent reconegudes de conformitat amb el que determini el departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments també tenen dret a rebre una aportació dinerària a càrrec de la Generalitat.

2 *bis*. L'aportació a què fa referència l'apartat 2 té caràcter exclusivament indemnitzador i la seva quantia és equivalent a la que en circumstàncies idèntiques percebi el personal funcionari integrat en el Cos de Bombers de la Generalitat al qual s'hagi reconegut una situació d'incapacitat permanent total o absoluta o de gran invalidesa.

3. Els bombers i bomberes voluntaris han d'ésser distingits o recompensats quan s'aprecii alguna de les circumstàncies o algun dels supòsits que siguin determinats per reglament.

#### **Títol cinquè**

*Dels bombers d'empresa*

#### **Article 53**

Correspon al Departament de Governació de determinar les condicions de formació, d'especialització i de perícia que ha de complir el personal que té assignades funcions de prevenció i extinció d'incendis en l'àmbit de les empreses. D'acord amb aquestes normes, l'Escola de Bombers de Catalunya ha d'expedir l'habilitació acreditativa corresponent de la condició de bomber d'empresa.

#### **Article 54**

-1 Els bombers d'empresa actuen en l'exercici de les funcions que els són pròpies sota la coordinació i la direcció del Cos de Bombers de la Generalitat, si l'abast del sinistre ho requereix i aquest hi intervé, i, en cas contrari, del cos municipal de bombers corresponent.

-2 La determinació dels mitjans i dels sistemes que han de fer possible l'actuació dels bombers

d'empresa s'ha de contenir en els plans d'actuació corresponents.

### **Títol sisè**

*De l'Escola de Bombers de Catalunya*

### **Article 55**

[No vigent]

### **Article 56**

[No vigent]

### **Article 57**

–1 L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya té les funcions següents:

- a) Impartir el curs selectiu per a l'ingrés als cossos de bombers de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, i, si s'escau, d'altres ens locals.
- b) Impartir els cursos de capacitatíó per a la promoció a les diferents categories dels cossos de bombers de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, i, si s'escau, d'altres ens locals, d'acord amb les especificitats funcionals respectives.
- c) Formar permanentment el personal que integra els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
- d) Expedir l'habilitació acreditativa per a exercir la funció de bomber d'empresa i, si s'escau, impartir els cursos corresponents.
- e) Homologar els cursos que s'imparteixin per a l'accés a la condició de bomber d'empresa.
- f) Col·laborar en la selecció del personal adscrit als serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
- g) Organitzar cursos, jornades, congressos i simposis relacionats amb les àrees d'actuació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
- h) Promoure la col·laboració amb institucions, centres i establiments docents, mitjançant el Departament d'Ensenyament, si s'escau, i organitzar intercanvis amb professionals que treballin en les tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
- i) Investigar, estudiar i divulgar matèries relatives a les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
- j) Col·laborar en la formació, el perfeccionament i la capacitatíó del voluntariat de protecció civil.
- k) Qualsevol altra que li sigui encomanada.

–2 L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de disposar dels mitjans econòmics, tècnics i personals necessaris per a desenvolupar les funcions esmentades en l'apartat 1.

### **Article 58**

*Pla de carrera professional del Cos de Bombers de la Generalitat*

1. La carrera horitzontal dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat suposa el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional d'acord amb un model de competències i habilitacions

operatives i l'assoliment de diferents nivells d'expertesa i experiència, validats mitjançant l'avaluació del rendiment i de les competències professionals.

2. Reglamentàriament, per mitjà d'un ordre del conseller competent en matèria de seguretat pública i en el termini d'un mes, s'ha d'establir un sistema d'itineraris professionals estructurats en nivells d'expertesa professional en el mateix lloc de treball i en la provisió dels llocs de treball de les diferents especialitats que es creïn, i també les condicions d'accés, períodes mínims de permanència i sortida de cadascuna de les especialitats i del desenvolupament professional. Els nivells d'especialitat, una vegada reconeguts, han d'ésser objecte de consolidació d'acord amb les regles generals de consolidació i reconeixement del grau personal, llevat dels supòsits en què no s'acreditin les aptituds i capacitats requerides, i sens perjudici del que disposa la regulació del règim disciplinari per a la sanció de demèrit.
3. L'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, en col·laboració i coordinació amb la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'acord amb la legislació vigent per a l'expedició i l'homologació de títols i formació especialitzada, ha d'elaborar el pla formatiu del Pla de carrera professional del Cos de Bombers de la Generalitat.

## **Títol setè**

*Del finançament dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat*

## **Capítol I**

*Disposicions generals*

### **Article 59**

Els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat poden comptar per a llur finançament amb els recursos següents:

- a) Dotacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
- b) Aportacions voluntàries de les diputacions provincials de Catalunya.
- c) Aportacions obligatòries de les diputacions provincials de Catalunya, segons els decrets de transferències dels serveis a la Generalitat.
- d) Aportacions dels municipis de Catalunya.
- e) Contribucions especials i taxes.
- f) Subvencions, donacions i tots els ingressos de dret privat que els puguin correspondre.
- g) Els rendiments dels preus públics.
- h) Els altres recursos que els puguin correspondre.

## **Capítol II**

*Contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments*

### **Article 60**

*Creació i normativa aplicable*

-1 Es crea la contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments -d'ara endavant, contribució-, dins l'àmbit territorial de Catalunya. Als

efectes d'aquesta contribució, dins el concepte de millora s'inclouen les actuacions que comporten una ampliació qualitativa o quantitativa dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

-2 La contribució es regeix pels preceptes següents:

- a) Per aquesta llei i per les normes reglamentàries que la despleguen.
- b) Per les lleis i els reglaments generals en matèria tributària, que tenen caràcter supletori.

#### **Article 61**

##### *Modificació*

Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden modificar els elements quantificadors a què es refereix l'article 66.

#### **Article 62**

##### *Fet imposable*

Constitueix el fet imposable de la contribució l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici especial com a conseqüència de l'establiment, la millora i l'ampliació del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a càrrec de la Generalitat.

#### **Article 63**

##### *Àmbit territorial*

La contribució s'exigeix a tot el territori de Catalunya, llevat del terme municipal de la ciutat de Barcelona, en què l'ajuntament ha assumit la prestació dels dits serveis.

#### **Article 64**

##### *Subjectes passius*

Són subjectes passius de la contribució les entitats asseguradores que tenen contractades pòlisses incloses en els rams establerts per l'apartat 3 de l'article 66 que es refereixen a béns o activitats situades en el territori de Catalunya, o que s'hi produeixen, d'acord amb l'article 63.

#### **Article 65**

##### *Base imposable*

-1 La base imposable de la contribució es determina en funció del cost total de les obres i les despeses d'establiment, ampliació i millora del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que la Generalitat estableixi.

-2 El cost a què es refereix l'apartat 1 és integrat pels conceptes següents:

- a) El valor real de la redacció dels projectes i els treballs pericials.
- b) L'import de les obres que s'han de portar a terme o dels costos de l'establiment, l'ampliació o la millora del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
- c) L'import de les indemnitzacions que siguin necessàries com a conseqüència de l'establiment, l'ampliació o la millora dels serveis.
- d) El valor dels terrenys que hagin d'ocupar permanentment els serveis, llevat que es tracti de béns d'ús o servei públic o de terrenys cedits gratuïtament.

e) L'import de l'adquisició, l'ampliació i la millora de tot tipus de material propi per a la prevenció i l'extinció d'incendis i per als salvaments.

-3 El cost total a què es refereix l'apartat 1 es calcula sobre la base de les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat, i té caràcter de mera previsió. En conseqüència, si el cost efectiu resulta superior o inferior al previst, el dèficit o l'excés s'ha de traslladar a la base imposable dels exercicis següents.

## **Article 66**

### *Quota*

-1 La quota global de la contribució és el 90% de la base imposable.

-2 La quota s'ha de repartir entre els subjectes passius en proporció a les primes corresponents als rams establerts per l'apartat 3, meritades i efectivament cobrades en l'exercici anterior al que es liquida per llur activitat en el territori de Catalunya, entesa en els termes de l'article 64.

-3 Els rams d'assegurances a què fa referència l'apartat 2, de conformitat amb la classificació feta per l'òrgan de l'Administració de l'Estat competent en matèria d'assegurances, són els següents:

a) Incendis. Les primes en aquest ram es computen en el 100%.

b) Multirisc de qualsevol tipus. Les primes en aquest ram es computen en el 50%.

-4 La base individual s'obté d'aplicar a les primes meritades i efectivament cobrades en l'exercici anterior, en els rams assenyalats, els percentatges que s'indiquen per a cadascun d'aquests rams en l'apartat 3.

-5 La quota individual es fixa en el 5% de la base individual calculada d'acord amb l'apartat 4, sens perjudici de la regularització posterior establerta per l'apartat 6.

-6 Si la suma total de les quotes exigibles al conjunt dels subjectes passius és superior o inferior al 90% de la base imposable, l'excés o el defecte s'ha de traslladar als exercicis successius fins a la seva amortització total.

-7 Els subjectes passius estan obligats a presentar una declaració tributària en els termes i les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

-8 La contribució especial es liquida per aplicació de l'estimació directa de la base d'acord amb les dades subministrades pel subjecte passiu, sens perjudici de la facultat de comprovació de l'Administració tributària. Així mateix, i en el cas que concorrin les causes legalment previstes, l'Administració tributària pot aplicar el mètode d'estimació indirecta establert per l'article 53 de la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i la normativa de desplegament corresponent.

## **Article 67**

### *Acreditament*

-1 La contribució s'acredita l'1 de gener de cada exercici amb relació a les determinacions contingudes en la Llei de pressupostos de la Generalitat corresponents a aquest exercici sobre l'establiment, l'ampliació i la millora dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

-2 Els períodes i les formes d'ingrés de la contribució en període voluntari s'han de determinar per reglament.

#### **Article 68**

##### *Competència i convenis*

-1 Correspon a l'Agència Tributària de Catalunya la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de la contribució.

-2 La representació autoritzada de les entitats asseguradores pot sol·licitar a l'Agència Tributària de Catalunya que estableixi convenis exclusivament per a recaptar la contribució.

#### **Article 69**

##### *Infraccions i sancions*

Les infraccions tributàries de la contribució s'han de qualificar i sancionar conforme al que estableix la Llei general tributària i les seves normes de desplegament.

#### **Article 70**

[No vigent]

#### **Capítol III**

##### *Taxes de l'Escola de Bombers de Catalunya*

#### **Article 71**

[No vigent]

#### **Article 72**

[No vigent]

#### **Article 73**

[No vigent]

#### **Article 74**

[No vigent]

#### **Article 75**

[No vigent]

#### **Article 76**

[No vigent]

#### **Article 77**

[No vigent]

#### **Article 78**

[No vigent]

## **Article 79**

[No vigent]

### **Disposicions addicionals**

#### **Disposició addicional Primera**

D'acord amb llur pròpia normativa, el cos d'agents rurals de la Generalitat i les agrupacions de defensa forestal exerceixen les funcions de prevenció d'incendis dels béns forestals i, en general, del patrimoni natural de Catalunya, en col·laboració amb els serveis municipals de bombers i amb el Cos de Bombers de la Generalitat.

#### **Disposició addicional Segona**

El Departament de Governació ha de fomentar accions positives que afavoreixin l'accés de les dones al conjunt dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i també llur formació i llur promoció.

#### **Disposició addicional Tercera**

Els serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat es poden dotar de personal tècnic especialitzat de caràcter laboral, destinat a acomplir tasques d'ajut al Cos de Bombers, el qual ha de superar els cursos de capacitació que s'estableixin.

#### **Disposició addicional Quarta**

Quan es facin efectives les transferències a què fa referència l'article 20.3 de la Llei 16/1991, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran, el Consell General d'Aran prestarà, en el seu territori, els serveis que, d'acord amb l'article 46 de la Llei present, la Generalitat presti en la resta del seu territori.

#### **Disposició addicional Cinquena**

Als efectes de la mobilitat que estableixen els articles 22 i 23, s'efectuen les correspondències següents entre els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i el personal funcionari dels serveis de prevenció i extinció d'incendis municipals:

Generalitat Inspector Oficial Municipis Oficial Sots-oficial.

#### **Disposició addicional Sisena**

[No vigent]

#### **Disposició addicional Setena**

La jubilació forçosa del personal del Cos de Bombers de la Generalitat es produeix d'ofici en complir els seixanta-cinc anys.

#### **Disposició addicional Vuitena**

Les referències que es fan en aquesta Llei a l'Escola de Bombers de Catalunya s'entenen fetes a l'Escola

de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.

### **Disposició addicional Novena**

-1 Els caporals del Cos de Bombers de la Generalitat que pertanyen al grup D poden accedir a la categoria de caporals del grup C per promoció interna, havent superat prèviament un curs específic de formació impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya i amb la superació posterior d'un concurs oposició entre els membres del Cos que tinguin una antiguitat de tres anys de servei actiu en la categoria de caporal del grup D i que tinguin la titulació adequada, o de deu anys en l'escala bàsica del Cos, o de cinc anys en l'esmentada escala i la superació d'un curs de formació. Aquest últim curs de formació pot constituir una ampliació del curs específic de formació exigible en tots els casos.

-2 Els caporals a què es refereix aquesta disposició que no superin el procés selectiu a què fa referència l'apartat 1 han de continuar com a caporals del grup D en llocs de treball a extingir.

### **Disposició addicional Desena**

1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories de les escales bàsica, tècnica, executiva i superior del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya aprovades a partir de l'1 de gener de 2022 poden determinar el nombre de places reservades per a dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les diferents categories.

El nombre de places reservades per a dones ha d'ésser proporcional als objectius perseguits i no pot ésser inferior al 25% ni superior al 40% de les places convocades.

2. En cas que es faci ús de la reserva de places que regula la present disposició, els procediments selectius d'accés i de promoció interna corresponents s'han d'articular en dos torns diferenciats de places reservades i no reservades a dones. En cas que el procés selectiu inclogui limitacions del nombre màxim de persones aspirants que poden ésser convocades a la prova següent, s'ha d'establir quina part d'aquest màxim correspon a cada torn, d'acord amb el percentatge de places reservades a dones establert en la convocatòria.

Un cop finalitzades les fases d'oposició i concurs, si s'escau, la convocatòria a la fase de formació s'ha de fer seguint una llista final de les persones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda i d'acord amb el nombre màxim de places reservades per torn, aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment. Cap de les persones aspirants convocades a la fase de formació no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació de més del 20% respecte a les persones de l'altre torn que es trobin dins el nombre màxim de persones a convocar a la fase de formació sumant els dos torns, d'acord amb el que estableixin les bases de cada convocatòria.

Les places reservades per a cada torn que restin vacants passaran a incrementar les fixades per a l'altre torn fins a assolir el nombre màxim de places convocades.

3. La reserva de places que regula aquesta disposició no és aplicable si en la categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència de dones funcionàries igual o superior al 40%.

### **Disposició addicional Onzena**

*Cobertura d'accidents personals*

Totes les persones adscrites a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments que, en exercici de les seves funcions, participin en l'execució directa de tasques operatives d'extinció d'incendis i salvaments han de tenir garantit un mateix import de capital de cobertura d'assegurança per accidents personals per a cadascun dels riscos previstos.

### **Disposicions transitòries**

#### **Disposició transitòria Primera**

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i d'altres cossos adscrits a la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei per raó de les tasques que se'ls havien encomanat queden integrats en les escales i les categories establertes per l'article 15, d'acord amb les correspondències següents:

a) Bomber: bomber.

b) Caporal: caporal.

c) Sergent: sergent.

d) Sots-oficial: oficial.

e) Membre del Cos de Diplomats que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupi un lloc de treball en la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments i hi desenvolupi tasques pròpies dels serveis de prevenció i extinció d'incendis: sots-inspector.

f) Membre del Cos de Titulats Superiors que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupi un lloc de treball en la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments i hi desenvolupi tasques pròpies dels serveis de prevenció i extinció d'incendis: inspector.

-2 Els funcionaris del grup C que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupin un lloc de treball en la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments i hi desenvolupin tasques logístiques i de suport als caps de guàrdia podran integrar-se en la categoria de sergent i continuaran ocupant llocs de treball logístics i de suport dins el Cos de Bombers. Prèviament, aquests funcionaris hauran de superar el curs de logística i suport que amb aquesta finalitat imparteixi l'Escola de Bombers. En cas que aquests funcionaris no podran ocupar llocs operatius de caps de torn i de parc.

#### **Disposició transitòria Segona**

El funcionariat provinent de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments adscrit a la Gerència de Protecció Civil mitjançant el Decret 234/90, del 17 de setembre, s'integra, d'acord amb la seva titulació, a les diverses categories del Cos de Bombers de la Generalitat.

#### **Disposició transitòria Tercera**

En la primera convocatòria del concurs-oposició a què fa referència l'article 20, per a l'accés per promoció interna a la categoria de sergent, no serà exigible, excepcionalment, l'antiguitat mínima de tres anys en la categoria immediatament inferior.

#### **Disposició transitòria Quarta**

Els bombers voluntaris que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei tenen el nomenament corresponent,

expedit per la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, gaudeixen de la consideració de bombers voluntaris de la Generalitat.

#### **Disposició transitòria Cinquena**

-1 El personal que abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei prestava serveis com a bomber a les empreses ha d'obtenir l'habilitació acreditativa corresponent de la condició de bomber d'empresa per a poder continuar desenvolupant les tasques de prevenció i extinció d'incendis. Les empreses són responsables del compliment d'aquesta obligació.

-2 Les empreses tenen un termini de tres anys, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, per al compliment del que estableix l'apartat 1.

#### **Disposició transitòria Sisena**

-1 Els municipis i les diputacions que disposen de serveis de prevenció i extinció d'incendis propis poden establir, de mutu acord amb la Generalitat, un procés de transferència de llurs serveis de prevenció i extinció d'incendis.

-2 Els recursos materials i les dotacions personals que es traspassin en virtut de l'apartat 1, i les condicions de finançament del servei, s'han de determinar mitjançant conveni.

-3 El funcionariat dels serveis locals d'extinció d'incendis que en virtut de l'apartat 1 sigui transferit a la Generalitat s'integra en la funció pública d'aquesta. La integració s'ha d'acordar per decret del Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa reguladora de la funció pública local, i ha de respectar els drets de qualsevol ordre i naturalesa que tingui reconeguts el dit funcionariat.

#### **Disposició transitòria Setena**

-1 Els municipis que d'acord amb la legislació vigent de règim local tenen l'obligació de prestar el servei de prevenció i extinció d'incendis i tenien concertat aquest servei amb la diputació respectiva, el qual va ésser traspassat a la Generalitat, es consideren dispensats de prestar-lo i n'han de convenir el finançament amb la Generalitat. A aquests efectes, si en el termini de tres mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei no s'ha arribat a un acord entre les parts, l'aportació dels municipis ha d'ésser acordada pel Govern de la Generalitat, amb audiència prèvia dels municipis afectats.

-2 Els municipis de més de vint mil habitants que no havien concertat el servei de prevenció i extinció d'incendis amb la diputació respectiva disposen d'un termini de tres mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, per a acollir-se al que estableix l'article 47.

-3 Sens perjudici del que estableixen els apartats 1 i 2, en els municipis en què la Generalitat ja presta actualment el servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments aquest s'ha de continuar exercint en les condicions actuals. Qualsevol modificació en el règim de prestació del servei s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris que siguin establerts per la Comissió de Govern Local de Catalunya.

#### **Disposició transitòria Vuitena**

Els expedients disciplinaris subjectes a aquesta Llei que ja es trobaven en tramitació en entrar aquesta en vigor es regulen per les disposicions anteriors, llevat que les d'aquesta Llei siguin més benèfiques.

### **Disposició transitòria Novena**

El personal que abans de l'entrada en vigor d'aquesta disposició transitòria acomplia tasques operatives en el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i que no compleix el requisit d'edat establert per l'article 17.4 pot presentar-se als tres primers processos selectius per a l'accés a la categoria de bomber de l'escala bàsica del Cos de Bombers de la Generalitat que convoqui el Departament de Governació després que entri en vigor aquesta disposició transitòria, sempre que en aquell moment continuï fent aquestes tasques al Cos de Bombers.

### **Disposició transitòria Desena**

En la primera convocatòria per a l'accés per promoció interna a la categoria de caporal de l'escala tècnica des de la categoria de bomber de primera no és exigible, excepcionalment, l'antiguitat mínima de tres anys en la categoria immediatament inferior.

### **Disposició transitòria Onzena**

Fins a l'entrada en vigor del reglament a què fa referència l'article 67.2, pel qual es regulen els serveis de prevenció, extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, és aplicable la normativa general en matèria tributària.

### **Disposició transitòria Dotzena**

*Extinció de la categoria de bomber de l'escala bàsica i les places que la componen*

El personal funcionari que pertanyi a la categoria de bomber de l'escala bàsica mantindrà tots els drets com a funcionari de carrera. Els membres del Cos de Bombers que amb data de l'1 de gener de 2024 pertanyin a la categoria de bomber de l'escala bàsica podran, a partir d'aquesta data, accedir a la categoria de bomber de primera de l'escala tècnica en una convocatòria específica de promoció interna en la qual el requisit de tenir dos anys d'antiguitat en la categoria de bomber de l'escala bàsica establert per l'article 18 bis no serà aplicable.

### **Disposició transitòria Tretzena**

*Règim transitori de determinades categories laborals adscrites a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments*

–1 El Govern de la Generalitat ha de classificar dins l'escala funcional de suport del Cos de Bombers de la Generalitat les categories professionals laborals que s'indiquen a continuació, adscrites a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, d'acord amb les correspondències que s'estableixen respectivament a continuació:

Tècnic/a especialista operador/a de control (C1): categoria de tècnic/a gestor/a de sala de coordinació (TECOR) de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat (C1).

Tècnic/a especialista manteniment d'helicòpter (C1): categoria de tècnic/a especialista d'operacions de vol (TEOV) de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat (C1).

Conductor/a carnet C, responsable de magatzem, conductor/a carnet B, emmagatzemador/a i oficial/a de primera, mecànic/a: categoria de tècnic/a de gestió logística (TELOG) de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat (C1).

Oficial/a de primera prevenció activa forestal (D1): categoria d'auxiliar tècnic/a equip de prevenció activa forestal (EPAF) de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat (C2).

–2 Les places adscrites a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de les categories professionals laborals esmentades a l'apartat 1 són llocs de treball a extingir i a reconvertir en les categories de la nova escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat que s'hi indiquen respectivament.

–3 El personal laboral fix afectat per la reclassificació de llocs de treball esmentada a l'apartat 1 que, a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, presti serveis a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de l'Administració de la Generalitat, o tingui una suspensió de contracte amb dret a reserva en llocs de treball que siguin classificats per a funcionaris, pot participar en els processos selectius, mitjançant concurs oposició, que es convoquin per accedir a les categories que integren l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat.

En aquestes convocatòries es pot establir un torn de reserva especial per al personal laboral esmentat, en el qual l'expedient administratiu pot ser valorat com a mèrit, en la forma i amb les condicions que s'estableixin. Així mateix, aquest personal laboral resta exempt de la realització del curs selectiu i el període de pràctiques selectiu que estableix l'article 17 bis.

–4 El personal laboral esmentat a l'apartat 3 que compleixi el requisit de titulació necessària establert a l'article 17.2.d i la resta dels requisits exigits a la convocatòria i superi el procés selectiu que es convoqui per accedir a la categoria funcional de correspondència ha de ser nomenat personal funcionari de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat en la categoria que correspongui respectivament.

–5 El personal esmentat a l'apartat 4 que, amb la superació prèvia de les proves selectives corresponents, sigui destinat al lloc de treball de personal funcionari de l'escala de suport del Cos de Bombers en què s'hagi reconvertit el lloc que ocupava com a laboral ha de percebre un complement personal transitori absorbible, per un import equivalent a la diferència entre les retribucions del lloc de treball que ocupava com a personal laboral, exclosos els triennis, i les que li corresponen com a conseqüència de la classificació i la valoració del lloc de treball reconvertit.

–6 En cap cas la determinació d'un lloc de treball com a propi de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat no comporta el cessament del personal laboral que l'estigui ocupant amb caràcter

permanent, ni afecta les expectatives de promoció professional d'aquest personal, que s'ha de continuar regint per la normativa que li sigui aplicable.

-7 La manca de les titulacions exigides per l'article 17.d no comporta cap variació per al personal de l'escala de suport contractat com a laboral fix abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret Llei, els quals poden participar durant un termini de cinc anys, a comptar d'aquesta entrada en vigor, en els concursos-oposició de promoció interna amb dispensa d'un grau del requisit de titulació, sempre que tinguin una antiguitat de deu anys en el grup D, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació específic que ha d'impartir l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

### **Disposició transitòria Catorzena**

#### *Règim transitori de la cobertura d'accidents personals*

Fins que no es modifiquin les cobertures de la pòlissa d'assegurances d'accidents personals de la Generalitat d'acord amb el que estableix la disposició addicional onzena, el departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments ha de complementar les cobertures vigents amb la quantia necessària per garantir als titulars o beneficiaris respectius el nivell de protecció establert amb efectes de data 1 de juny de 2025.

### **Disposició Derogatòria**

Es deroga l'article 5 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i totes les disposicions legals o reglamentàries que s'oposin al que estableix la Llei present o ho contradiguin.

### **Disposició Final**

-1 S'autoritzen el Govern de la Generalitat i, si escau, la persona titular del Departament de Governació i, pel que fa al títol sisè, la persona titular del Departament d'Economia i Finances perquè dictin les disposicions necessàries per al desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

-2 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del títol cinquè, relatiu als bombers d'empresa, que ho fa un any després de la dita entrada en vigor.

---

### **Afectacions passives (91)**

Article 19 modificat per l'article 47 del Llei 11/2026, de 9 de juliol, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Article 52 modificat per l'article 47 del Llei 11/2026, de 9 de juliol, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Article 15 lletra d) afegida per l'article 1 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de

## Catalunya

Article 16 lletra d) a l'apartat 1 afegida per l'article 2 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Article 17 lletra d) a l'apartat 2 afegida per l'article 3 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Article 17 bis afegit per l'article 4 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Article 28 Apartat 3 modificat per l'article 5 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Article 38 lletra h a l'apartat 1 afegida per l'article 6 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Disposició addicional Tercera modificada per l'article 7 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Disposició addicional Onzena afegida per l'article 8 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Disposició transitòria Tretzena afegida per l'article 9 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Disposició transitòria Catorzena afegida per l'article 10 del Decret Llei 14/2025, de 15 de juliol, pel qual es modifica la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

Article 52 Apartat 2 modificat per l'article 10 del Decret Llei 5/2025, de 25 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria fiscal, de despeses de personal i altres d'administratives

Article 52 modificat per la DF 2 del DECRET LLEI 5/2024, de 24 d'abril, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la situació de sequera i s'adopten altres mesures urgents de caràcter econòmic i administratiu.

Article 57 encapçalament i lletres a i b de l'apartat 1, i l'apartat 2 modificats per l'article 37 de la LLEI 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.

Article 15 modificat per l'article 50.2 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Article 16 Apartat 1 modificat per l'article 50.3 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Article 17 Apartat 2 modificat per l'article 50.4 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Article 18 modificat per l'article 50.5 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Article 58 modificat per l'article 50.6 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Disposició addicional Desena afegida per l'article 50.1 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Disposició transitòria Dotzena afegida per l'article 50.7 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Desplegada pel DECRET 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Declara extingida la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat núm. 4974-2001.

*Declarada extingida la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL DOGC.*

Declarada extingida la qüestió per la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat núm. 4974-2001.

*Declarada extingida la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL BOE.*

Declara extingida la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat número 4332-2003.

*Declarada extingida la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL DOGC.*

Declarada extingida la qüestió per la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat número 4332-2003.

*Declarada extingida la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL BOE.*

Admesa a tràmit la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat núm. 4567-2003.

*Admesa a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL DOGC.*

Admesa a tràmit la Qüestió d'inconstitucionalitat número 4567/2003, en relació amb l'article 59.c) de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

*Admesa a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL BOE.*

Admesa a tràmit la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat número 4332-2003.

*Admesa a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL DOGC.*

Admesa a tràmit la Qüestió d'inconstitucionalitat número 4332/2003, en relació amb l'article 59.c) de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

*Admesa a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL BOE.*

Admesa a tràmit la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat número 4974-2001.

*Admesa a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL DOGC.*

Modificada per LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

*Veure el canvi de denominació de cossos, categories i escales funcionaris de la Generalitat de la DA 8a apartat 3.*

Article 17 Apartat 2 modificat per art. 74 de la LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Article 19 modificat per art. 74 de la LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Article 20 modificat per art. 74 de la LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Article 20 bis afegit per art. 74 de la LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Admesa a tràmit la Qüestió d'inconstitucionalitat número 4974/2001, en relació amb l'apartat c) de l'article 59 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

*Admesa a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL BOE.*

Disposició transitòria Desena afegida per art. 48 de la LLEI 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Article 71 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 72 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 73 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 74 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el

DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 75 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 76 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 77 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 78 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Article 79 derogat per DD.d de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

Desplegada pel DECRET 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2249, pàg. 8971, de 28.8.1996).

Desplegada pel DECRET 216/1995, de 25 de juliol, de regulació dels uniformes, dels distintius i del carnet d'identificació professional dels membres del cos de bombers de la Generalitat.

Desplegada pel DECRET 285/1995, de 25 d'octubre, de creació del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Desplegada pel DECRET 176/1996, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'Escola de Bombers de Catalunya.

Desplegada pel DECRET 374/1996, de 2 de desembre, de regulació dels bombers d'empresa.

Desplegada pel DECRET 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de bombers de la Generalitat.

Declarada extingida la qüestió per la QÜESTIÓ d'inconstitucionalitat número 4567-2003.  
*Declarada extingida la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada respecte de l'article 59.c. PUBLICACIÓ AL BOE.*

Article 15 modificat per art. 1 de la LLEI 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 16 Apartat 1.c modificat per art. 2 de la LLEI 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 17 Apartat 2 modificat per art. 3 de la LLEI 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 18 bis afegit per art. 4 de la LLEI 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Disposició addicional Vuitena afegida per art. 5 de la LLEI 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Disposició addicional Novena afegida per art. 6 de la LLEI 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 55 derogat per DD de la LLEI 10/2007, de 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4976, pàg. 32030, de 27.9.2007).

Article 56 derogat per DD de la LLEI 10/2007, de 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4976, pàg. 32030, de 27.9.2007).

Capítol II modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 60 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 61 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 62 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 63 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 64 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 65 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 66 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 67 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 68 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 69 modificat per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 70 deixat sense contingut per art. 31 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009).

Article 17 Apartat 4 modificat per art. únic de la LLEI 9/2010, del 7 de maig, de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 60 Apartat 1 modificat per art. 19.1 de la LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5553, pàg. 4269, de 26.1.2010, en el DOGC núm. 5567, pàg. 10390, de 15.2.2010 i en el DOGC núm. 5718, pàg. 69078, de 20.9.2010).

Article 65 Apartat 3 modificat per art. 19.2 de la LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5553, pàg. 4269, de 26.1.2010, en el DOGC núm. 5567, pàg. 10390, de 15.2.2010 i en el DOGC núm. 5718, pàg. 69078, de 20.9.2010).

Article 66 Apartat 6 modificat per art. 19.3 de la LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5553, pàg. 4269, de 26.1.2010, en el DOGC núm. 5567, pàg. 10390, de 15.2.2010 i en el DOGC núm. 5718, pàg. 69078, de 20.9.2010).

Disposició transitòria Onzena afegida per art. 19.4 de la LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5553, pàg. 4269, de 26.1.2010, en el DOGC núm. 5567, pàg. 10390, de 15.2.2010 i en el DOGC núm. 5718, pàg. 69078, de 20.9.2010).

Article 19 modificat per art. 35 de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4218, pàg. 16815, de 14.9.2004 i en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005).

Article 18 bis modificat per art. 35 de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4218, pàg. 16815, de 14.9.2004 i en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005).

Article 20 modificat per art. 35 de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4218, pàg. 16815, de 14.9.2004 i en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005).

Article 20 bis modificat per art. 35 de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4218, pàg. 16815, de 14.9.2004 i en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005).

Disposició addicional Sisena derogada per DD.1 de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4218, pàg. 16815, de 14.9.2004 i en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005).

Article 64 modificat per art. 8 de la LLEI 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5070, pàg. 11818, de 14.2.2008).

Article 66 modificat per art. 8 de la LLEI 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5070, pàg. 11818, de 14.2.2008).

Article 68 Apartat 2 modificat per art. 8 de la LLEI 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5070, pàg. 11818, de 14.2.2008).

Disposició addicional Sisena afegida per art. 3 de la LLEI 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització.

Disposició addicional Setena afegida per art. 3 de la LLEI 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització.

Disposició transitòria Novena afegida per art. 4 de la LLEI 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2810, pàg. 772, de 21.1.1999 i en el DOGC núm. 2892, pàg. 6766, de 19.5.1999).

### **Afectacions actives (1)**

Deroga article 5, de la LLEI 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 922, p. 4237, de 2.12.1987).

---

### **Consideracions legals**

Els textos consolidats (o versions actualitzades) de les normes que ofereix el Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial.

---

### **Enllaç a aquesta versió**

<https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=112868&language=ca&validity=2161479&traceability=02>